

Nr. 183 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 28. Oktober 1939*R 43 II/582, Bl. 47–48¹**Beginn:**Beginn:*

[Arbeitszeit der öffentlich Bediensteten im Kriege]

Nach Vortrag:

1. *Vermerk:*

Der GBV hat den Entwurf einer Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten vorgelegt mit der Bitte, sie als Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung zu verabschieden².

Der Entwurf ist in einer Besprechung beim GBV auf dessen Einladung erörtert worden³. Wenn auch der Vorlage des Entwurfs in seiner jetzigen Fassung nicht widersprochen worden ist, so ist doch in der Besprechung mehrfach zum Ausdruck gelangt, daß man sich von dem Entwurf keine Wirkung verspreche, da er die bestehenden Arbeitszeitverhältnisse kaum wesentlich ändern werde.

Der augenblickliche Rechtszustand beruht auf der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten vom 13. Mai 1938 (RGBl. I S. 593). Danach ist im § 1 die wöchentliche Arbeitszeit auf 51 Stunden, in den Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Dresden auf 48½ Stunden festgesetzt, sofern dort nicht geteilte Arbeitszeit zugelassen ist. Grundsätzlich ist die Arbeitszeit in Vor- und Nachmittagsdienst zu teilen (§ 2). Die geteilte Arbeitszeit ist also die Regel; lediglich in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern – das sind im wesentlichen die vorstehend genannten – ist grundsätzlich die durchgehende Arbeitszeit vorgesehen. Im übrigen ist im § 1 Abs. 3 a.a.O. festgelegt, daß der Beamte verpflichtet ist, auch über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn die dienstlichen Verhältnisse es fordern.

Der nunmehr vorgelegte Verordnungsentwurf ist nach einem Schreiben des Reichsministers des Innern⁴ durch die gelegentlich im Ministerrat aufgeworfene Frage veranlaßt worden, ob es nicht zweckmäßig sei, mit Rücksicht auf den Verbrauch an Kohlen und Licht in den Herbst- und Wintermonaten und auf die erschwerte Heimkehr in den Wintermonaten in der Dunkelheit bei den Behörden *allgemein* die durchgehende Arbeitszeit einzuführen⁵.

¹ Datierung nach der Schlußparaphe Killys. Das am Kopf der Vorlage nachträglich maschinenschriftl. eingesetzte Datum „31. Oktober 1939“ bezieht sich auf die Absendung des diesem Vm. angeschlossenen Schreibens an StS Körner; unten Anm. 9.

² GBV an MRfdRV z. Hd. RMRk, 17. 10. 1939; R 43 II/582, Bl. 40–42; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13870. Der materielle Teil des VO-Entw. lautete: „Während der Dauer des besonderen Einsatzes der Wehrmacht bildet für die Beamten die durchgehende Arbeitszeit die Regel. – Die Behördenleiter regeln auf dieser Grundlage die Arbeitszeit nach den Bedürfnissen ihrer Behörde. Sie können auch getrennte Arbeitszeit anordnen, bei der die Mittagspause höchstens eineinhalb Stunden betragen soll. – In diesem Falle ist dafür Sorge zu tragen, daß Volksgenossen, die durch die Arbeit in ihren Betrieben in Anspruch genommen sind, ihre Geschäfte bei den Behörden auch in späteren Stunden erledigen können. – Die Behördenleiter am gleichen Ort sollen sich wegen einer tunlichst einheitlichen Festsetzung der Arbeitszeit verständigen. – Die bisherige Beschränkung der Arbeitsdauer wird aufgehoben. Die Behördenleiter können ihre Beamten nach Bedarf über die normale Arbeitsdauer hinaus in Anspruch nehmen. [...] Die Behördenleiter können Sonder- und Sonntagsdienst unbeschränkt einrichten.“ – Lammers hatte am 19. 10. die erbetene Verabschiedung im Umlaufweg ohne weiteres genehmigt, was Killy erst auf den Plan rief.

³ Am 26. 9. 1939 auf Einladung des RIM vom 22. 9.; R 43 II/582, Bl. 36–38. Killy, der an der Besprechung teilnahm, erklärte danach in einer Marg. die VO sogleich für „überflüssig, da sie an den bestehenden Regelungen nichts ändern wird“.

⁴ Schnellbrief RIM an ORBeh., 16. 9. 1939; ebd. Bl. 33.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 155 zu Anm. 10.

Der zu der Vorlage Anstoß gebende Zweck (Ersparnis von Kohle und Licht) gelangt in dem Entwurf nicht zum Ausdruck, was erforderlich wäre, wenn die Behörden die Arbeitseinteilung unter diesem Gesichtspunkt einrichten sollen. Der Entwurf bringt zwar zum Ausdruck, daß nunmehr bis auf weiteres die durchgehende Arbeitszeit die Regel bilden soll, überläßt aber dann dem Behördenleiter die Regelung der Arbeitszeit nach den Bedürfnissen der Behörde, wobei auch getrennte Arbeitszeit mit einer Mittagspause von höchstens 1½ Stunden angeordnet werden kann. Was im Vordersatz angeordnet ist, wird also im Nachsatz wieder aufgehoben. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft hat zudem besonderen Wert darauf gelegt, daß im Hinblick auf die Ernährungslage (Fettverbrauch) auch bei „durchgehender“ Arbeitszeit *eine Mittagspause* in einem Umfang eingerichtet werde, die es gestatte, zu Hause eine warme Mahlzeit einzunehmen⁶. Die Gründe für diesen Hinweis liegen auf der Hand.

Der Entwurf wird m.E., da er weder eine bindende Anweisung gibt noch ein zu erreichendes Ziel klar erkennen läßt, sichtbare Wirkungen weder haben noch haben können. Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß es danach im wesentlichen bei den bisher getroffenen, den verschiedenen Bedürfnissen entsprechenden, örtlich eingelaufenen Regelungen verbleiben würde. Verordnungen, von denen eine Wirkung nicht mit Sicherheit zu erwarten ist, sollten aber m.E. besser unterbleiben.

Wenn an Kohle und Licht gespart werden soll, müßte das m.E. den Behörden durch eine klare und kurze Anweisung gesagt werden mit der Anordnung, diesem Gesichtspunkt bei der Einrichtung des Dienstes ohne Beeinträchtigung der zu erledigenden Aufgaben Rechnung zu tragen. *Allgemeine* Richtlinien werden sich ohnehin nicht aufstellen lassen, da die Bedürfnisse der einzelnen Verwaltungen grundverschieden sind.

⁷Eine solche Anweisung wäre aber m.E. *nicht* von einer solchen Bedeutung, daß sie *durch den Ministerrat* beschlossen werden müßte. Sie sollte nach meinem Dafürhalten vielmehr auf Grund des § 16 Abs. 1 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937 (RGBl. I S. 39) durch die Reichsminister des Innern und der Finanzen erfolgen, die auch die VO vom 13. Mai⁸ 1938 erlassen haben.

Dr. K[il]ly 28./10.

2. [...] ⁹

⁶ Mit dem Zusatz: „falls nicht in einer Kantine dazu Gelegenheit gegeben ist.“ REM an RIM, 17. 10. 1939, abschriftl. an die ORBeh.; R 43 II/582, Bl. 45.

⁷ Folgesatz von Lammers am Rand angestrichen, mit Marg.: „Richtig!“

⁸ In der Vorlage irrtümlich: März.

⁹ Folgt Entw. eines entspr. Schreibens an StS Körner/PrStM, das Lammers am 31. 10. 1939 ausfertigte, Abschriften des VO-Entw. und des Vm. Killys wurden beigelegt; R 43 II/582, Bl. 48v. Am 14. 11. antwortete Körner, Göring wünsche weder die VO noch eine allgem. AnO des RIM, wie von Killy angeregt, weil die lokalen Gegebenheiten zu verschieden seien; lediglich die Einräumung „ausreichender Gelegenheit“ zur Teilnahme am häusl. Mittagessen erscheine ihm nötig. Diese Weisung leitete der RMRk am 28. 11. an den GBV weiter, der daraufhin mit dem RFM den gemeinsamen RdErl. „Arbeitszeit der Behördenbediensteten“ abstimmte und am 12. 1. 1940 verkündete (RMBliV 1940, S. 78); ebd. Bl. 48–53. Danach lag die Arbeitszeitregelung im Ermessen der Behörden gemäß ihren Erfordernissen und örtl. Observanz, alle Begrenzungen der Arbeitsdauer traten „bis auf weiteres“ außer Kraft.

Zitierhinweis

Nr. 183 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 28. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d183>